

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2172/2537

นาย ศรีวรร ณ หรือ สุวรรณ ณ ลำปาง

นาง มะลิ จัก ราชัย

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 326, มาตรา 328

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 195, มาตรา 225

จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย เพราะการเป็นผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย โดยมีได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยเรื่องผู้เสียหายไม่ถูกต้องอย่างไรและการเป็นผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยอย่างไรจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195, 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกล่าวใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่ 3 และใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่ 3 โดยวิธีการโฆษณาด้วยเอกสาร เป็นการบรรยายฟ้องที่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 แล้ว ส่วนเรื่องที่ว่าบุคคลที่ 3 เป็นใครจำเลยกระทำการหมิ่นประมาทโจทก์ในลักษณะของการโฆษณาอย่างไรแค่ไหนเพียงใดจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาหมิ่นประมาทตามฟ้องที่ไหนเมื่อใดนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ในความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น เมื่อจำเลยผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องยกมาตรา 326 ขึ้นปรับบทลงโทษอีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามว่าโจทก์คดโกง ฉ้อโกง และหลอกลวงผู้อื่น ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลอื่น และจำเลยใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สาม โดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328, 91 ให้ยึดและทำลายหนังสือลับเฉพาะเตือนภัยเสียก้ามะลออำเภอฝางที่มีข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ และให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่จำหน่ายในท้องถิ่นอย่างน้อย 3 ฉบับและหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่จำหน่ายในส่วนกลางอย่างน้อย 3 ฉบับติดต่อกันฉบับละไม่น้อยกว่า 7 วัน

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 ประกอบมาตรา 326 ให้จำคุก 6 เดือน และปรับ 12,000 บาทรอกการลงโทษ 2 ปี ยึดและทำลายหนังสือ "ลับเฉพาะเตือนภัยเสียก้ามะลออำเภอฝาง" โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่จำหน่ายในท้องถิ่น 3 ฉบับ ติดต่อกัน 7 วัน โดยให้จำเลยชำระค่าโฆษณาคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 6 เดือนและปรับ 4,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้เสียหาย จำเลยไม่เห็นพ้องด้วย เพราะการเป็นผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยนั้น เห็นว่าฎีกาข้อนี้ของจำเลยมิได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยเรื่องผู้เสียหายไม่ถูกต้องอย่างไร การเป็นผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยอย่างไร จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195, 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม นั้นเห็นว่า ที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกล่าวใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่ 3 ใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่ 3 โดยวิธีการโฆษณาด้วยเอกสาร คำบรรยายฟ้องเช่นนี้เป็นการบรรยายฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 แล้วส่วนเรื่องที่ว่าบุคคลที่ 3 เป็นใคร จำเลยกระทำการหมิ่นประมาทโจทก์ในลักษณะของการโฆษณาอย่างไรแค่ไหนเพียงใดจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาหมิ่นประมาทตามฟ้องที่ไหนเมื่อใดนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตามกฎหมายไม่เคลือบคลุม แต่การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 มาด้วยนั้น ยังไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อจำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม มาตรา 328 แล้วก็ไม่จำเป็นต้องยก มาตรา 326 ขึ้นปรับบทลงโทษอีก

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ